

<제04장 근로시간.제06절 연차유급휴가>

[기출][1][2016-1-1]적법한 파업 참가 근로자의 출근율 및 연차유급휴가 일수 산정 방식과 회사 주장의 정당성

《[문제1] A회사는 근로자 500명을 고용하고 있으며 전자제품의 제조·판매를 주된 업무로 하고 있다. A회사에서는 기업별 노동조합인 B노동조합(이하 B노조)이 유일한 노동조합이고, A회사 근로자 400명이 가입되어 있다. B노조는 2015. 5. 1. 부터 같은 해 8. 31. 까지 업무를 전면적으로 거부하는 파업을 벌였다. A회사의 연간 소정근로일수는 240일이고, B노조의 파업기간은 이 소정근로일수 중 80일에 해당한다. B노조의 파업은 위법하지 않았고, A회사도 이에 대해서는 별도로 문제를 제기한 바가 없다. 한편 2008. 1. 1. 에 입사한 근로자 甲은 생산1부의 평사원으로 계속 근무해 왔다. 甲은 입사 이후 곧바로 B노조에 가입하였으며 2015년에는 B노조의 대의원으로 선출되어 파업 전 기간에 걸쳐 B노조의 파업에 참가하였다. (50점)

(물음1) 甲은 파업기간에 파업에 참여한 것 이외에는 2015년 회사에 결근한 적이 없었다. 그리고 A회사의 취업규칙과 단체협약에서는 연차 유급휴가는 근로기준법에 의한다고 규정되어 있다. 2016. 2. 甲은 개인적인 일로 A회사에 연차 유급휴가 8일을 신청하였다. 그러나 A회사는 甲이 파업 전 기간에 걸쳐 파업에 참여한 결과로 2015년에 甲이 출근한 일수가 소정근로일수의 80퍼센트가 되지 않아 근로기준법상 전년도에 80퍼센트 이상 출근한 경우에 부여되는 연차 유급휴가를 사용할 수 없다고 주장하였다. A회사의 이러한 주장의 정당성에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 적법한 파업 참가 근로자의 출근율 및 연차유급휴가 일수 산정 방식과 회사 주장의 정당성

I 문제의 제기

- 본 사안은 근로자 甲이 적법한 쟁의행위인 파업에 참여한 후 연차유급휴가를 신청하였으나, A회사가 소정근로일수를 준수하지 않아 유급휴가를 사용할 수 없다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 적법한 쟁의행위 기간이 근로기준법 제60조 제1항의 출근율 산정 시 분모인 소정근로일수와 분자인 출근일수에 포함되는지 여부 및 이에 따른 연차 유급휴가 일수의 비례적 감축 방식을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 A회사의 주장의 정당성에 대해 논한다.

II 관련 법리 및 판례

1. 연차유급휴가와 소정근로일의 개념 및 산정 원칙

(1) 연차유급휴가제도의 취지

① 근로기준법 제60조 제1항

- 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 연차 유급휴가를 주어야 한다. 이는 근로자에게 정신적·육체적 휴식을 제공하여 노동력의 재생산을 도모하기 위함이다.

② 출근율 산정의 기초

- 출근율은 소정근로일수 대비 출근일수의 비율로 계산하며, 소정근로일이란 법령이나 약정에 따라 당초 근로자가 근로를 제공하기로 정해진 날을 의미한다.

(2) 쟁의행위 기간과 소정근로일

① 근로의무의 정지

- 헌법과 노동조합법상 보장된 적법한 쟁의행위(파업) 기간은 근로자의 근로의무가 정당하게 정지된 기간에 해당한다.

② 소정근로일수에서의 제외

- 대법원은 적법한 쟁의행위 기간은 연차 유급휴가 출근율을 산정함에 있어 소정근로일수(분모)와 출근일수(분자) 모두에서 제외하는 것이 타당하다고 판시하였다. 이 기간을 결근으로 처리하여 연차 휴가를 부여하지 않는 것은 헌법상 보장된 노동조합의 단체행동권을 부당하게 제약하기 때문이다.

2. 쟁의행위 기간이 포함된 경우의 휴가 산정 법리

(1) 출근율 산정 공식

① 산정 방식의 정형화

- 적법한 파업 참가자의 출근율은 [실제 출근일수 / (연간 소정근로일수 - 쟁의행위 기간)]으로 계산하여야 하며, 이 비율이 80퍼센트 이상인 경우 연차 유급휴가 자체는 정상적으로 발생한다.

② 귀책사유 없는 특별 기간의 조율

- 소정근로일의무가 정지된 기간을 제외한 나머지 소정근로일 동안의 출근율이 80퍼센트 이상이라면 법률상의 연차 휴가 취득 요건을 구비한 것으로 본다.

(2) 연차유급휴가 일수의 비례적 감축

① 비례적 감축의 필요성

- 연차 유급휴가는 본질적으로 전년도에 실제로 근로를 제공한 것에 대한 대가로서의 성격을 병존적으로 가진다. 따라서 쟁의행위 기간 동안 근로를 제공하지 않은 기간에 대해서까지 온전한 휴가 일수를 부여할 수는 없다.

② 구체적 일수 산정 공식

- 대법원은 연차 유급휴가 일수를 산정할 때, [원래 발생해야 할 연차 유급휴가 일수 × (연간 소정근로일수 - 쟁의행위 기간) / 연간 소정근로일수]의 공식에 따라 비례적으로 감축하여 산정하는 것이 형평의 원칙에 부합한다고 판시하였다.

III 사안의 적용

1. 甲의 2015년도 출근율 충족 여부

(1) 계산식의 적용

- 사안에서 연간 소정근로일수는 240일이며, 적법한 파업 기간은 80일이다. 甲은 파업 기간을 제외하고 결근한 적이 없으므로 실제 출근일수는 160일(240일 - 80일)이다.

(2) 최종 출근율

- 甲의 출근율은 [160일 / (240일 - 80일)]로 계산되며, 이는 100퍼센트에 해당하므로 근로기준법 제60조 제1항의 요건인 80퍼센트 이상을 명백히 충족한다.

2. 구체적인 연차유급휴가 일수 산정 및 신청의 정당성

(1) 가산휴가를 포함한 기본 연차 일수 계산

- 甲은 2008. 1. 1.에 입사하여 2015년도는 8년 차 근무 기간에 해당한다. 근로기준법 제60조 제4항에 따른 기본 연차 15일에 근속 2년당 1일을 가산한 가산휴가 3일(8년 차 기준)을 합산하면, 원래 발생할 수 있는 총 연차 유급휴가 일수는 18일이다.

(2) 비례 감축된 최종 발생 일수

- 판례 법리에 따라 파업 기간을 감축식에 대입하면 $[18일 \times (240일 - 80일) / 240일]$ 이 되며, 최종 계산 결과 甲에게 발생하는 연차 유급휴가 일수는 정확히 12일이 된다.

(3) A회사 주장의 타당성 검토

- 甲이 2016. 2.에 신청한 연차 유급휴가는 8일이다. 甲의 최종 발생 연차 유급휴가 일수인 12일의 범위 내에 해당하므로, 甲은 이 휴가를 적법하게 청구하여 사용할 권리가 있다. 따라서 80퍼센트 이상 출근하지 못했다는 이유로 휴가 부여를 전면 거부하는 A회사의 주장은 정당성이 없다.

IV. 결론

- 적법한 파업 기간은 출근율 산정 시 소정근로일수와 실제 출근일수 모두에서 제외되어야 하므로 甲의 출근율은 100퍼센트로서 연차 휴가 발생 요건을 충족한다. 다만, 실제 근로를 제공하지 않은 파업 기간에 비례하여 연차 휴가 일수를 감축하면 甲에게 부여되어야 할 연차 유급휴가는 12일이 된다. 따라서 甲이 청구한 8일의 연차 유급휴가는 법상 보장된 12일의 범위 내이므로 A회사의 거부 주장은 위법하며 정당성이 없다.